

๑๒. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑๒.๑ แนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุและการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๑/๒๕๖๕)

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าส่งมอบวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาหลายรายการและให้ดำเนินการให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาบางส่วนเฉพาะส่วนที่ส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหนังสือบอกเลิกสัญญาทั้งหมดจึงเป็นการไม่ชอบด้วยสัญญาเมื่อการส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามจำนวน ถือได้ว่าไม่มีการส่งมอบสิ่งของให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กำหนดไว้ในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่ต้องชำระเงินค่าสิ่งของดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อนำเงินค่าสิ่งของที่ไม่มีการส่งมอบมาหักออกจากค่าสิ่งของตามสัญญาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยังมีหนี้ที่ต้องชำระค่าสิ่งของให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อสัญญาซื้อขายมิได้กำหนดเวลาชำระเงินค่าสิ่งของไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้องค์การบริหารส่วนตำบลชำระเงินค่าสิ่งของได้โดยพลัน แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลชำระเงินดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาล เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้องค์การบริหารส่วนตำบลชำระหนี้ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมิได้ชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดี องค์การบริหารส่วนตำบลจึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปคดี : องค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ตามประกาศสอบราคา เลขที่ ๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด เป็นเงินจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการเปิดซอง

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

และพิจารณาผลการสอบราคาจึงพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาดังกล่าว ต่อมา นายกองค้การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กับผู้ฟ้องคดี โดยในการทำสัญญาผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันสัญญาเป็นเงิน จำนวน ๘,๕๐๐ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่หลังจากผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบพัสดุที่ทำการซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาไปยังผู้ฟ้องคดี จากนั้นเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของแต่ละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทำการตรวจพัสดุของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จึงได้จัดทำบันทึกเรื่องดังกล่าวเสนอผู้บริหารตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งการตรวจรับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า พักขุดที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญา ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ทบทวน การตรวจรับพัสดุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ชี้แจง โดยยืนยันว่ามีพัสดุลหลายรายการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย จึงไม่สามารถตรวจรับ พักขุดดังกล่าวและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุให้แก่ผู้ขายได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี หนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและริบหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุด **วินิจฉัยว่า** เมื่อครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบสิ่งของในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งพัสดุดการศึกษาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิปรับตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยมิได้บอกเลิกสัญญา แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดี ส่งมอบสิ่งของไม่ตรงตามรายละเอียดหรือคุณลักษณะที่กำหนดในสัญญา ๑๘ รายการ และส่งมอบสิ่งของไม่ครบจำนวนรวม ๓ รายการ และเมื่อข้อสัญญามีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะตรวจรับไว้ ส่วนผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่นำสิ่งของรายการซึ่งไม่ตรงตาม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญากลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำมาส่งมอบ

ให้ใหม่ รวมทั้งนำสิ่งของที่ไมครบจำนวนมาส่งให้ครบจำนวน ตามข้อ ๖๔ (๕)^๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคสอง และวรรคสาม ของสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาบางส่วนเฉพาะส่วนที่ส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของสัญญาซื้อขาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ บอกเลิกสัญญาทั้งหมดและให้ผู้ฟ้องคดีไปรับวัสดุคืนภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจึงเป็นการไม่ชอบด้วยสัญญา เมื่อการส่งมอบสิ่งของไม่ครบจำนวน ถือได้ว่าไม่มีการส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องชำระเงินค่าสิ่งของดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อนำเงินค่าสิ่งของที่ไม่มีการส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๐,๔๒๗ บาท มาหักออกจากค่าสิ่งของตามสัญญาจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีหนี้ที่ต้องชำระค่าสิ่งของแก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อสัญญาซื้อขายมิได้กำหนดเวลาชำระเงินค่าสิ่งของไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าสิ่งของจำนวน ๑๔๙,๕๗๓ บาท ได้โดยพลัน แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาล (วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘) เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้ว ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

^๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติให้รับรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

แนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัย :

ศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุและการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายว่า แม้ว่าผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของไม่ตรงตามรายละเอียดตามที่กำหนดในสัญญาและไม่ครบจำนวนตามสัญญาก็ตาม (ตามจำนวนที่ถูกต้อง) แต่ผู้ซื้อชอบที่จะตรวจรับไว้ ส่วนผู้ขายมีหน้าที่นำสิ่งของซึ่งไม่ตรงตามรายละเอียดตามสัญญากลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำมาส่งมอบใหม่ให้ครบจำนวนตามสัญญา ผู้ซื้อไม่อาจอ้างการที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ถูกต้องตามสัญญาหรือส่งมอบสิ่งของไม่ครบจำนวนมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาทั้งหมดเพื่อกลับสู่ฐานะเดิมโดยไม่จ่ายค่าสินค่าให้กับผู้ขาย ดังนั้น หน่วยงานผู้ซื้อจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวในส่วนที่มีการส่งมอบถูกต้อง ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของตามสัญญาแล้ว ผู้ขายมีสิทธิได้รับค่าสิ่งของนั้น ศาลจึงนำมาหักออกจากค่าสิ่งของตามสัญญาแล้วให้หน่วยงานผู้ซื้อชำระหนี้ให้แก่ผู้ขาย และเมื่อสัญญาซื้อขายไม่ได้กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้ ผู้ขายจึงมีสิทธิเรียกให้หน่วยงานผู้ซื้อชำระหนี้ได้โดยพลัน แต่หากไม่ปรากฏว่าผู้ขายได้แจ้งให้หน่วยงานผู้ซื้อชำระหนี้ดังกล่าว ต้องถือว่าวันที่ผู้ขายนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นวันที่ผู้ขายเรียกให้หน่วยงานผู้ซื้อชำระหนี้ แต่หน่วยงานผู้ซื้อมิได้ชำระเงินให้ผู้ขาย หน่วยงานผู้ซื้อจึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว จึงต้องชำระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้ขาย

ข้อสังเกต

๑) ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้กำหนดเวลาชำระค่าสิ่งของไว้ เจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระเงินได้ด้วยการทวงถาม แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีการแจ้งให้ชำระ จึงนับวันฟ้องคดีเป็นวันเรียกให้ลูกหนี้ชำระ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๒) ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มูลคดีของเรื่องนี้ คือ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ (วันประกาศสอบราคา) ซึ่งข้อ ๖๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ กฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นไปในแนวเดียวกันกับกฎหมายที่นำมาวินิจฉัย ได้แก่ ข้อ ๑๗๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างมีหน้าที่ดังนี้ (๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้อง

แต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น